

1501095-30.2018.8.26.0270

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Renato Hasegawa Lousano

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 29/12/2022

... policial civil, narrou que houve um roubo ao senhor S. e logo na sequência houve um roubo muito semelhante. Nesse segundo roubo o JUNGLES foi preso em flagrante e o ANTÔNIO ROMÃO foi conduzido posteriormente à delegacia. O ANTONIO confessou os dois roubos, e incriminou o JUNGLES. Foi apreendida uma arma no segundo roubo, e a vítima S. a reconheceu como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

1ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444 -, (15) 2153-1827 - Criminal - Vila Ophélia

CEP: 18400-818 - Itapeva - SP

Telefone: (15) 2153-1829 - E-mail: itapeva1@tjsp.jus.br

1501095-30.2018.8.26.0270 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501095-30.2018.8.26.0270

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO MAXIMO PEREIRA ROMAO e outro

Juiz de Direito: Dr. Renato Hasegawa Lousano

Vistos.

JUNGLES RAMOS RYDEN e ANTONIO MÁXIMO PEREIRA ROMÃO, qualificados nos autos, foram denunciados perante este Juízo como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V e §2-A, inciso I do Código Penal, porque, segundo consta, em 15 de maio de 2018, por volta das 21h, na Rua Doutor Pinheiro, 1100, nesta cidade e comarca de Itapeva, em concurso de agentes e com unidade de desígnios, mediante violência física e grave ameaça com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima SRdA, subtraíram, para ambos, um celular Samsung, modelo J5, um pneu e roda, uma chave de rodas, um macaco e a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) pertencentes à mencionada coagida.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, e foi recebida às fls. 128.

Os réus foram citados às fls. 174 e 189 e apresentaram resposta escrita às fls. 178/180 e 201/203.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, uma testemunha e o réus foram interrogados.

Encerrada a instrução processual as partes apresentaram suas alegações finais escritas. O Ministério Público pugnou pela procedência do pedido condenatório nos

termos da peça vestibular. A Defesa de ANTONIO pugnou pela sua absolvição ou, subsidiariamente, reconhecimento da participação de menor importâncias. A Defesa do acusado JUNGLES requereu sua absolvição imprópria, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da atenuante da confissão, com a fixação da pena e seu regime de cumprimento brandos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, finda a instrução criminal, os fatos delituosos narrados na denúncia restaram devidamente provados, tanto na sua materialidade, quanto em sua autoria, conforme passo a expor.

A materialidade veio comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de exibição e apreensão (fls. 20) e pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria do crime é certa.

Vejamos.

Foram ouvidas a vítima e uma testemunha em Juízo.

A vítima SEBASTIÃO RODRIGUES DE ALMEIDA narrou que estava no ponto de taxi quando um rapaz entrou no carro e pediu uma corrida até a Morada do Bosque. Ele foi mandando eu ir sempre em frente até que falou que era um assalto, encostou a arma na minha cabeça e falou para eu não me mexer porque senão estourava eu. Foi colocando a mão no meu bolso, e me mandou deitar-se no banco traseiro. Ele falava que ia estourar a minha cabeça e que não era para eu me mexer. Ele assumiu a direção, foi até o a Vila Mariana, acredito que para comprar droga com o dinheiro que pegou meu, e depois foi para um posto de gasolina. Fiquei das 20h00 até 01h00 com eles. Ele encostou a arma na minha cabeça. Eu só a vi de relance. Parecia ser a mesma arma que depois os policiais me mostraram. Na saída de Itapeva para Ribeirão Branco ele parou carro perto de uma plantação de eucalipto e um outro rapaz se sentou no banco de passageiro e tocaram em frente. Ele não falou nada. O que estava no volante falou que o outro rapaz não queria me ver e se eu visse ele me matava. Foi colocada uma blusa na minha cabeça, mas não sei qual deles fez isso. Eles andaram bastante tempo e depois que o motorista falou para eu ficar no carro eu ouvi o ronco de um carro que parecia ser um FIAT. Eu acredito que o segundo indivíduo ficou cerca de uma hora andando no carro. Depois que parou o carro ele pegou o espete, macaco, triangulo, tapete dos carros e até os meus remédios. Eles ficaram em silêncio. O rapaz chegou andando no ponto de ônibus. O carro era alugado e precisei comprar tudo de volta para devolver. Não consegui ver quem carregou as coisas furtadas do meu carro. Não vi quem saiu dirigindo o outro carro.

A testemunha VINICIUS BATISTA SIQUEIRA, policial civil, narrou que houve um roubo ao senhor S. e logo na sequência houve um roubo muito semelhante. Nesse segundo roubo o JUNGLES foi preso em flagrante e o ANTÔNIO ROMÃO foi conduzido posteriormente à delegacia. O ANTONIO confessou os dois roubos, e incriminou o JUNGLES. Foi apreendida uma arma no segundo roubo, e a vítima S. a reconheceu como tendo sido utilizada no roubo de que foi vítima. A vítima S; não identificou os acusados e não me recordo quais características dos roubadores ele teria descrito.

Os acusados foram ouvidos em duas oportunidades.

O réu JUNGLES RAMOS RYDEN, em solo policial, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio" (fls. 110)

Em juízo confessou os fatos. Eu estava no meio do mato com o ANTÔNIO e acabou a gasolina do meu carro. Eu falei para ele esperar no carro porque eu ia para a cidade conseguir gasolina. Fui até a cidade e abordei a vítima perto do hospital e pedi para me levar até o Bairro de Cima. Era para ser uma corrida normal, mas resolvi cometer o roubo porque estava na abstinência. Estava com um simulacro de arma de fogo e anunciei o assalto. Eu não o agredi. O ANTÔNIO não teve participação no roubo. Depois que assumi o volante fui até o ANTÔNIO. Ele só entrou no carro, fomos até o posto de gasolina, compramos combustível para o carro, e usufruímos do dinheiro. "A gente pegou as coisas do carro dele e transferimos para o meu carro". Fomos direto para um local de venda de drogas e trocamos tudo por droga para nós dois usarmos. Eu sempre tive problemas com droga e tive uma recaída na data desses fatos. Como eu estava fazendo uso de droga cinco dias depois nós praticamos o outro roubo, aí sim com uma arma. O ANTÔNIO não falou nada quando cheguei com o taxista rendido. O ANTÔNIO sabia o que estávamos fazendo. Estou há 4 anos e dois meses preso. Eu conhecia o ANTÔNIO pois morávamos perto e consumíamos droga juntos. Eu coloquei uma blusa na cabeça da vítima para ela não ver onde estávamos. Todos os bens subtraídos foram trocados por droga por nós dois juntos. A vítima ficou conosco apenas por alguns minutos. Estou muito arrependido do que fiz e sinto pelo mal que fiz para a vida das pessoas.

O réu ANTONIO MAXIMO PEREIRA ROMÃO foi ouvido em duas oportunidades. Em solo policial declarou: "referente aos fatos afirma que em data que não se recorda estava vindo para esta cidade juntamente com a pessoa de alcunha Branquinho ou Junior, o qual neste momento ao ver o álbum digital desta Delegacia, reconhece a fotografia de Jungles Ramos Ryden, sendo certo que no meio do caminho acabou o combustível tendo aquele dito para o declarante que deveria aguardar com o carro pois ele viria até a cidade buscar combustível. Que em dado momento chegou Jungles conduzindo um táxi, de cor branca, Fiat/Siena, sendo que o taxista estava deitado no banco traseiro do veículo de braços. Que narra que Jungles trazia em sua mão um galão contendo gasolina. Que aquele veio a abastecer o veículo com o combustível do galão, e em seguida ele levou o declarante até próximo a sua casa, e retornou dizendo que iria liberar o taxista o que sabe que ele fez junto ao bairro de Cima. Que narra que após isto Jungles retornou para buscar o carro dele. Que no momento em que Jungles retornou com o táxi até onde o declarante estava com o carro parado ele exibiu uma garrucha grande que portava. Que nesse momento reconhece a garrucha apreendida junto ao RDO 1842/2018 como sendo a mesma que ele portava." (fls. 10)

Interrogado em Juízo relatou que estava indo para a cidade quando acabou a gasolina do carro. O JUNLGES veio até a cidade e já voltou com o carro roubado. Ele chegou com cinco litros de gasolina, que colocamos no Fiat Uno dele. Depois disso ele me levou para casa com o táxi roubado e não participei de nada. A versão do JULGLES não é verdadeira. Ele me deixou em casa e saiu. Depois de um tempo ele voltou na minha casa, já de Uno, e com 7g de crack que fumamos juntos. Não é verdade que eu fui até a biqueira com ele e não fiquei com nada subtraído. Eu desconheço que ele tenha usado uma arma nesse dia. Eu tenho 43 anos e trabalho de pedreiro. Eu fiquei preso por três anos e seis meses. Eu estou em liberdade desde o dia 08 de fevereiro de 2022. Eu reconheço minha assinatura de fl. 10. Não sei por que constou que eu disse ter visto uma arma na mão dele.

Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando detidamente sobre a prova colhida em Juízo, tem-se que os acusados praticaram o crime que lhes fora imputado.

Com efeito, a vítima narrou os fatos com riqueza de detalhes, relatou quais foram as ações de cada um dos acusados, e até mesmo que o veículo utilizado por eles, pelo barulho, parecia ser um FIAT, como de fato era. A vítima demonstrou lucidez e não tenho dúvidas de que os fatos se deram como narrado por ela.

Por outro lado, a autoria foi desvendada pela polícia civil, nos termos narrados pelo investigador VINICIUS e encontra eco nos interrogatórios dos acusados em

Juízo.

JUNGLES confessou os fatos, e pela riqueza de detalhes com que os descreveu não há nada que indique que a confissão não seja autêntica. Narrou que ANTONIO sabia o que ocorria, e usufruiu do produto do roubo, sendo certo que aderiu à prática criminosa.

ANTONIO, por sua vez, buscou furtar-se de sua responsabilidade criminal, mas suas palavras restaram isolados nos autos. A vítima narrou que ele permaneceu no carro por cerca de uma hora e participou da subtração dos bens do veículo, sendo certa a sua participação no crime.

As causas de aumento devem ser todas mantidas.

O crime foi cometido em concurso de pessoas, e a vítima teve sua liberdade restringida por cerca de cinco horas.

Ademais, JUNGLES anunciou estar armado, em solo policial ANTONIO reconheceu que se tratava de uma garrucha, e JUNGLES foi preso pouco tempo depois quando usava a arma para a prática de um segundo roubo. Nada indica, e ônus era dos acusados, que o roubo em questão foi praticado com um simulacro de arma de fogo.

Com relação às Defesas técnicas, não há qualquer prova nos autos da inimizabilidade do acusado JUNGLES, que em seu depoimento mostrou ter ciência do que praticou e ter consciência da ilicitude de seus atos. Para ANTONIO, sua participação no crime foi efetiva, restringiu a liberdade da vítima, participou da subtração dos bens do veículo, e do proveito econômico, não podendo se falar em participação de menor importância.

Portanto, em consideração aos argumentos postos, e não havendo dúvida alguma quanto à autoria do crime, comprovada estreme de dúvida pela prova produzida nesta ação, devem os réus responderem pela prática delituosa prevista no artigo 157, §2º, incisos II e V e §2-A, inciso I do Código Penal Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

RÉU: JUNGLES RAMOS RYDEN

Conforme F.A e certidão de distribuição criminal de fls. 149/162 e 168/173, o réu foi condenado definitivamente por três vezes (proc. 0000097-50.2018.8.26.0622, 0000385-66.2009.8.26.0281, 00005469-74.2010.403.6105). O primeiro deles se deu por fato posterior ao dos autos, razão pela qual deve ser considerado um indiferente penal. Em razão dos maus antecedentes, contudo, é de rigor a fixação da pena base acima do mínimo legal, ficando ela majorada um 1/6.

No tocante à segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência, e a atenuante da confissão, ficam elas compensadas.

Na terceira fase da aplicação da pena, com relação ao crime previsto no artigo art. 157, §2º, incisos II e V, §2ºA, inciso I do Código Penal, incide a causa de aumento referente ao concurso de pessoas e privação da liberdade, devendo a pena ser majorada em 1/3. Incide ainda a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, pelo qual a pena deve ser majorada em 2/3. As causas de aumento devem ser aplicadas cumulativamente (art. 68. Inciso I, do CP) considerando que as duas circunstâncias foram primordiais para o sucesso da empreitada criminosa. Houve divisão de tarefas entre os ladravazes, a privação da liberdade foi essencial para que a vítima não pudesse buscar o auxílio policial rapidamente e, ademais, a arma de fogo foi essencial para que lograssem êxito na prática do delito.

Inexistentes outras causas de alteração, torno as penas definitivas nos patamares de: 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

O regime inicial é o fechado, por ser o mais adequado, tendo em vista a quantidade de pena aplicada

Devido à quantidade da pena imposta e a violência e ameaça praticadas contra as vítimas, incabíveis a substituição por pena restritiva de direito (art. 44, inciso I do Código Penal) e a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

RÉU: ANTONIO MAXIMO PEREIRA ROMÃO

Conforme F.A e certidão de distribuição criminal de fls. 137/148 e 163/167, o réu é reincidente e possui maus antecedentes, ostentando seis condenações transitadas em julgado, autos 0000097-50.2018.8.26.0622, 0004764-73.2015.8.26.0270, 0004748-60.2001.8.26.0125, 0005946-30.2004.8.26.0125, 0007233-78.2008.8.26.0451 e 0000097-50.2018.8.26.0622. Uma das condenações será utilizada exclusivamente para fins de configuração da reincidência, enquanto as demais, com exceção daquela condenação por fato posterior, serão utilizadas como maus antecedentes. Inexistentes elementos para a ponderação das demais circunstâncias judiciais, é de rigor a majoração da pena base em 1/4, em razão dos maus antecedentes.

No tocante à segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência, majoro a pena base em 1/6.

Na terceira fase da aplicação da pena, com relação ao crime previsto no artigo art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I do Código Penal, incide a causa de aumento referente ao concurso de pessoas e privação da liberdade, devendo a pena ser majorada em 1/3. Incide ainda a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, pelo qual a pena deve ser majorada em 2/3. As causas de aumento devem ser aplicadas cumulativamente (art. 68. Inciso I, do CP) considerando que as duas circunstâncias foram primordiais para o sucesso da empreitada criminosa. Houve divisão de tarefas entre os ladrões, a privação da liberdade foi essencial para que a vítima não pudesse buscar o auxílio policial rapidamente e, ademais, a arma de fogo foi essencial para que lograssem êxito na prática do delito.

Inexistentes outras causas de alteração, torno as penas definitivas nos patamares de: 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

O regime inicial é o fechado, por ser o mais adequado, tendo em vista a quantidade de pena aplicada

Devido à quantidade da pena imposta e a violência e ameaça praticadas contra as vítimas, incabíveis a substituição por pena restritiva de direito (art. 44, inciso I do Código Penal) e a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar os réus JUNGLES RAMOS RYDEN e ANTONIO MAXIMO PEREIRA ROMÃO, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos II e V e §2-A, inciso I do Código Penal, ao cumprimento da pena de: (i) JUNGLES RAMOS RYDEN 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa; e (ii) ANTONIO MAXIMO PEREIRA ROMÃO 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Os dias multa ficam fixados no mínimo unitário legal.

Os acusados responderam ao processo em liberdade, e nessa situação poderão apelar da sentença.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se o mandado de prisão e, após o seu cumprimento, a guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente; comunique-se a vítima, conforme art. 201, § 2º. do CPP.

Fixo os honorários ao defensor dativo em 100% da tabela vigente.

Publique-se e intímem-se.

Itapeva, 29 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA